

1501587-32.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO. ANÁLISE PROBATÓRIA. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para desconstituir a conclusão do acórdão recorrido, a fim de afastar o crime continuado, reconhecendo o concurso material de crimes, seria necessário realizar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501587-32.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501587-32.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2187764/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 12751750 - 07º D.P. GUARULHOS, 2786/20/217 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2187764 - 07º D.P. GUARULHOS, 2187764/2020 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CEZAR DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Antônio Cezar da Cruz foi denunciado como incurso no art. 171, caput, c.c. art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 04 de fevereiro, 23 de maio e 31 de julho de 2020, por volta de 18h05min, na Estrada Guarulhos-Nazaré, nº 3055, São João, nesta cidade e comarca de Guarulhos, tentou obter, para si, vantagem ilícita consistente em R\$ 1350,00, em prejuízo da empresa Supermercado Barbosa, induzindo em erro seus funcionários, mediante meio fraudulento, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que, em datas anteriores às supracitadas, o réu obteve cédulas de identidade falsas, nas quais foram apostas sua fotografia, mas apresentavam os

dados de Luiz Antônio de Souza e Silva, João Braz Ferreira e Valmir de Oliveira Silva, bem como comprovantes de residência em nome de tais pessoas. De posse destes documentos, o acusado pretendia obter cartões de crédito da empresa-vítima a fim de utilizar os limites de crédito fornecidos pelo supermercado.

Prossegue a denúncia relatando que no dia 04 de fevereiro de 2020 o réu rumou para o local dos fatos, onde apresentou ao funcionário da loja a cédula de identidade e comprovante de residência em nome de Valmir de Oliveira Silva, e solicitou cartão de crédito com limite de R\$ 600,00. Contudo, o cadastro não foi aprovado. Fato semelhante ocorreu no dia 23 de maio de 2020, quando Antônio retornou ao estabelecimento e apresentou documentos em nome de João Braz Ferreira para conseguir cartão de crédito com limite de R\$ 200,00, que, mais uma vez, não foi fornecido.

Ainda de acordo com a denúncia, no dia 31 de julho de 2020 Antônio voltou ao Supermercado Barbosa apresentando cédula de identidade e comprovante de residência em nome de Luiz Antônio de Souza e Silva, e solicitou cartão de crédito com limite de R\$ 550,00. Ocorre que, ao colocar os documentos sobre o balcão, o réu também apresentou Carteira Nacional de Habilitação em seu nome, fato que causou estranheza ao funcionário Rafael Ponte de Moraes, que constatou documentos com dados diversos, mas a mesma fotografia do réu. A testemunha, suspeitando da fraude, consultou o sistema da empresa e verificou que Antônio havia apresentado documentos diversos em outras duas oportunidades. Assim, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada e, durante revista pessoal, encontrou cédula de identidade falsa em nome de Luiz Antônio de Souza e Silva, tendo o réu confessado a tentativa de estelionato. Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2020 (fls. 169/170).

O réu foi regularmente citado (fl. 183) e apresentou resposta à acusação (fls. 186/192).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a fixação de pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão espontânea e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram colhidos a declaração do representante da vítima e o depoimento de duas testemunhas.

Rafael Pontes de Moraes afirmou que é promotor de vendas do mercado Barbosa e no dia dos fatos realizou o atendimento de um senhor que queria fazer um cartão de crédito da loja. Esse senhor, que agora sabe que se chama Antônio, chegou pedindo o cartão, sendo informado de que para fazer o cartão seriam necessários documentos pessoais. Imediatamente o réu colocou os documentos que possuía em cima da mesa, sendo que ali havia todos os documentos solicitados e mais uma CNH, que viu estar em nome de Antônio, e os demais em nome de Luiz, fato que chamou sua atenção. Ato contínuo, o senhor guardou a CNH e apresentou apenas os demais documentos. Notou também que o senhor parecia agitado e perguntava a todo o momento se já poderia fazer compras com o cartão, sendo informado que ainda não, pois seria necessária uma análise de crédito que duraria entre 10 e 15 minutos. Já desconfiado da fraude, inseriu no cadastro do cliente o código interno da loja que sinaliza "fraude".

Verificou uma pasta no seu computador em que há documentos de pessoas que já passaram pelo atendimento anteriormente e havia suspeita de fraude. Para sua surpresa, encontrou dois cadastros com a mesma foto do réu em nome de João Braz Ferreira e Valmir de Oliveira Silva, ou seja, ele já havia estado naquela loja anteriormente para fazer cartões e usou esses nomes e documentos falsos. Diante disso, contatou seus superiores, sendo acionada a Guarda Civil, que compareceu ao local e abordou o réu enquanto aguardava o cartão ficar pronto (fl. 10).

Ronaldo Pedro Lopes, guarda municipal, disse que estava na base da GCM quando foi acionado pelo mercado Barbosa, dando conta de que havia um homem tentando fazer um cartão de crédito usando um documento falso. No local, verificaram que o réu havia

se identificado no mercado com um RG em nome de Luiz Antônio de Sousa e Silva e ainda apresentado uma conta de telefone da Vivo no mesmo nome. Em revista pessoal foi encontrada uma CNH em nome de Antônio com a mesma foto do RG. Indagado, o réu admitiu estar usando documento falso com outro nome (Luiz) para obter cartão de crédito junto ao mercado vítima (fl. 06).

O guarda municipal Edenival Evangelista da Silva apresentou relato idêntico (fl. 07).

Perante o Delegado de Polícia, o réu confessou o crime. Disse que, munido de uma cédula de identidade e de uma conta de telefone, ambos falsos, foi até o Supermercado Barbosa a fim de adquirir cartão de crédito, porém não obteve sucesso, visto que funcionários desconfiaram e chamaram a polícia. Comprou o documento e a conta de luz de um senhor desconhecido na Praça da Sé. Tentou adquirir o cartão por necessidade, pois está sem dinheiro e sem alimentos (fl. 13).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas duas testemunhas.

Edenival Evangelista da Silva, GCM, disse que foi acionado pelo gerente de um supermercado que informava que havia um senhor com suspeita de uso de documento falso para abertura de crédito. Foi até o local e encontrou com o réu documentos com foto do réu, mas em nome de outras pessoas. No local, o réu confessou a prática do crime. O gerente do local disse que o réu havia praticado a mesma conduta em outras oportunidades. Os documentos falsos encontrados com o réu foram apreendidos. Valmir disse que seu documento foi clonado e usado para contratar diversos serviços e financiar um veículo. Ainda tem problemas com o veículo em razão de multas. Soube, através de um policial federal, que um indivíduo havia sido preso tentando utilizar seu documento em um supermercado.

Em interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que adquiriu documentos falsos na Praça da Sé.

e comprovantes de residência em nome de Luiz Antônio de Souza e Silva, João Braz Ferreira e Valmir de Oliveira Silva a fim de fazer cartão de crédito junto ao Supermercado Barbosa.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), documentos (fls. 17/22), laudo pericial (fls. 139/143), bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, Antônio confessou espontaneamente a prática do crime. E essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Com efeito, a testemunha Rafael, funcionário do Supermercado Barbosa, afirmou que atendeu o réu a fim de fazer cartão de crédito e desconfiou quando, dentre os documentos pessoais entregues pelo réu em nome de terceiro, havia um com o nome verdadeiro dele. Disse que, após consultas internas, verificou que o acusado teria tentado adquirir cartão de crédito em ao menos outras duas oportunidades, todas negadas.

No mesmo sentido foi o relato dos guardas civis ouvidos, os quais narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu. Relataram que foram acionados para averiguar uma pessoa que estaria tentando fazer cartão de crédito junto ao Supermercado Barbosa com a utilização de documentos falsos. No local, após revista, foram encontrados documentos de identificação em nome do réu e em nome de terceiros, todos constando a sua fotografia.

No mais, o laudo de fls. 139/143 demonstrou que era falso o terceiro documento utilizado pelo réu na tentativa de efetuar cartão de crédito no estabelecimento comercial.

Assim, cabalmente provado que o réu praticou as tentativas de estelionato que lhe são imputadas.

As tentativas delitivas foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Configurada, assim, a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

No que tange ao requisito temporal exigido para a caracterização da continuidade delitiva, vale registrar entende-se que o intervalo de tempo entre os crimes não

pode ser superior a 30 (trinta) dias. Trata-se, contudo, de construção jurisprudencial que pode ser afastada ante as peculiaridades de cada caso. É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO. ANÁLISE PROBATÓRIA. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para desconstituir a conclusão do acórdão recorrido, a fim de afastar o crime continuado, reconhecendo o concurso material de crimes, seria necessário realizar acurado cotejo do arcabouço probatório, o que é inviável nesta sede recursal.
2. "Inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias" (AgRg no AREsp 531.930/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 13/2/2015).
3. Concluído as instâncias ordinárias, a partir dos elementos fático-probatórios, que, no caso concreto, houve a caracterização do delito continuado, com a relativização do trintídio temporal, não cabe a revisão de tal conclusão, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1501820/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

No presente caso, as tentativas obter o cartão de crédito restaram frustradas, e só por isso houve a reiteração delitiva. Diante disso, razoável que as tentativas subsequentes sejam havidas como mera continuação da primeira.

Estabelecida a responsabilidade do réu pela prática do crime do art. 171, caput, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, passo à individualização da pena

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a personalidade do réu. Lembre-se que a análise da personalidade de alguém exige muito mais que a simples leitura da sua ficha criminal. A culpabilidade externada pela prática do crime não se mostrou acentuada. As consequências, circunstâncias e motivos do crime são absolutamente normais à espécie, de forma que a reprovabilidade do comportamento do agente não extrapolou o que já punido pelo tipo penal. A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, não havendo comportamento vitimológico a ser analisado.

O réu, no entanto, ostenta péssimos antecedentes. Examinando a certidão de fls. 51/56, verifica-se que ele possui seis condenações definitivas. Nesta primeira fase, considero como maus antecedentes as duas mais antigas, referentes aos processos: a) 0018910-77.1990.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado em 13.04.1994; e b) 0053168-55.1986.8.26.0050, da 27ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado em 10.12.1990.

Em razão da citada circunstância, fixo as penas-base acima do piso, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, configurada a agravante da reincidência, pois Antônio foi condenado nos processos: a) 0011089-74.2017.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado em 18.02.2019; b) 0022243-33.2009.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 29.06.2016; c) 0044996-76.2012.8.26.0224, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 16.10.2015; d) 0045876-97.2014.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 02.07.2018.

Presente, ainda, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pois ele confessou a prática do delito. Utilizo essa atenuante para neutralizar a condenação referente ao item a.

Em virtude da reincidência, e levando em conta o número de condenações ora consideradas (três), agravo as penas em 1/3 (um terço), estabelecendo-as em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Pela tentativa, e levando-se em consideração o iter criminis percorrido, reduzo a

pena da metade, o que resulta em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de prisão e 08 (oito) dias-multa para cada delito.

Por fim, em razão da continuidade delitiva, e tendo três os delitos praticados, todos idênticos, exaspero a pena de um deles em 1/5 (um quinto), o que resulta em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de prisão e 09 (nove) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Em razão da precária situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Ante a multirreincidência do réu, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

A reincidência impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão veiculada nesta ação para condenar o réu Antônio Cezar da Cruz, como incurso no art. 171, caput, c.c. art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de prisão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa no piso legal.

Por ter respondido ao processo solto, o réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, por ser ele economicamente hipossuficiente, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA